

1502226-79.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193640/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19102567 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1687/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2193640 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502226-79.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502226-79.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193640/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19102567 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1687/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2193640 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1687/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEL RODRIGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

ELIEL RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo o Ministério Público, no dia 18 de julho de 2021, por volta das 11h24min, na Rua Irineu Casemiro, 33, Parque Abílio Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 79 (setenta e nove) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, pesando cerca de 16g (dezesesseis gramas), e 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 75g (setenta e cinco gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fl. 87), o réu apresentou defesa prévia (fls. 91/92), recebida a denúncia às fls. 96/97.

No dia de hoje, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se, ao final, o réu.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A Defensoria Pública pugnou pela nulidade do feito, absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito, de início, a preliminar levantada pela Defensoria Pública.

Consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela (HC 586612 / SP).

No mérito, a presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 11/13), o auto de exibição e apreensão (fls. 07), o laudo de constatação (fls. 36/38), o exame químico-toxicológico (fls. 146/148) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes, destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente.

Os guardas municipais Hélio Henrique de Souza e Aparecido Rosa de Farias prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina e avistaram o denunciado atrás de uma árvore, mexendo em algo que estava no interior de uma sacola. Realizada abordagem, no interior da sacola que o denunciado portava foram encontradas pedras de crack e porções de cocaína, além de quantia em dinheiro.

O acusado negou a acusação, dizendo que estava apenas sentado no local e que "uns meninos" que mexiam na sacola, ao ver os guardas, fugiram. Nega, porém, que estivesse mexendo na sacola.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

Não se comprovou qualquer interesse que teriam os guardas em prejudicar o réu, informando que ele estava mexendo na sacola onde estavam as drogas.

Conforme já se decidiu, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Não há que se falar em atipicidade advinda da aplicação do princípio da insignificância.

Isto porque o bem jurídico protegido, in casu, é a saúde pública. Dessa forma, irrelevante a quantidade da droga apreendida, haja vista que qualquer que seja o volume confiscado, já há ofensa ao bem tutelado.

Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso:

"O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena quantidade de droga três gramas - não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da atuação delituosa" (STF, HC 87319/PE, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 07/11/2006).

No mais, a eventual condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade aqui transmutada em fato comprovado de que também se dedicava à comercialização de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não o prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Por fim, na terceira e última fase, não há como se reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Isso porque, como bem salientado pelo Ministério Público à fl. 01, o denunciado, tão logo colocado em liberdade provisória por estes autos (alvará de soltura expedido em 19/07/2021) novamente praticou novo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo preso em flagrante em 26/07/2021 (feito, inclusive, pelo qual foi condenado- autos nº. 1502321-12.2021.8.26.0320- fls. 138/145).

Demonstrado, assim, o envolvimento em atividades criminosas, até porque a quantidade apreendida neste feito (79 porções de cocaína, na forma de pedras de crack e 84 orções de cocaína) não é indicativa de se tratar de pequeno e esporádico traficante.

O regime inicial será o semiaberto.

Tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

A D. Procuradoria Geral de Justiça, nesse sentido, chegou a editar a Resolução 1.433/2022, em 3 de março de 2022, dispensando os membros do Ministério Público de executar as penas de multa por conta do referido julgado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC).

No caso dos autos, tendo em vista que o réu foi representado pela Defensoria Pública, há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa, não sendo razoável sobrecarregar a Serventia para intimação do sentenciado, após o trânsito em julgado, para que ele alegue a hipossuficiência quando esta se faz presente desde logo. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o contingente da população prisional em laborterapia corresponde ao ínfimo patamar de 13,9%, ou seja, um total de apenas 92.213 pessoas, das quais 70,34% auferem valores entre 1 e 2 salários mínimos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR ELIEL RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 5 anos de reclusão.

Faculto o recurso em liberdade.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro porventura apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 19 de julho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA